

1526269-65.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Adão Gomes de Souza visualizaram o roubo e a fuga e conseguiram deter o denunciado e recuperar o aparelho de telefonia celular.

Por fim, constou que com o denunciado foram encontrados, além do aparelho de telefonia celular e fone de ouvido recuperados, objetos de outra vítima de roubo ocorrido no dia anterior, sendo certo que as testemunhas conduziram aquele ao distrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526269-65.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526269-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296822/2021 - 08º D.P. BRAS, 21129531 - 08º D.P. BRAS, 5900/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2296822 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE TOBIAS DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ANDRÉ TOBIAS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, por volta das 9h20 do dia 29 de outubro de 2021, no curso da Avenida Alcântara Machado, Mooca, nesta Comarca, mediante grave ameaça subtraiu para si um aparelho de telefonia celular e um fone de ouvido pertencentes a Elivia Silva Vieira.

Segundo remanesceu apurado, a vítima estava esperando o coletivo e ouvia músicas no aparelho de telefonia celular, instante em que foi abordada pelo denunciado que

anunciou o roubo e exigiu a entrega do objeto sob ameaça de disparo de arma de fogo que dizia portar. A vítima, entregou o aparelho de telefonia celular e o fone de ouvido que nele estava acoplado, ocasião em que o denunciado fugiu correndo entre os veículos que trafegavam na avenida.

É dos autos que as testemunhas Clayton Ferreira de Araújo e Adão Gomes de Souza visualizaram o roubo e a fuga e conseguiram deter o denunciado e recuperar o aparelho de telefonia celular.

Por fim, constou que com o denunciado foram encontrados, além do aparelho de telefonia celular e fone de ouvido recuperados, objetos de outra vítima de roubo ocorrido no dia anterior, sendo certo que as testemunhas conduziram aquele ao distrito policial onde foi ratificada a prisão em flagrante.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 109/111). O réu foi citado (fls. 130). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 134/135). O recebimento da denúncia foi ratificado em 09 de dezembro de 2021 (fls. 138/140).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação da conduta para o furto. Ofertou teses subsidiárias e requereu benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de apreensão e exibição (fls. 22/23), pelo auto de avaliação (fls. 17/18), pelos autos de entrega (fls. 19) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima Elivia S.V., ouvida em solo policial, declarou que no dia dos fatos encontrava-se sentada no ponto de ônibus, aguardando o coletivo no local dos fatos, quando um indivíduo se aproximou e a subjugou, dizendo-lhe palavras ameaçadoras, ou seja, "FIQUE QUIETA, PASSE O CELULAR, SENÃO LHE DOU UM TIRO", oportunidade em que entregou seu aparelho celular e fones de ouvido ao agente. Após a subtração, o indivíduo saiu correndo, mas foi perseguido pelos transeuntes que ali passavam e por guardas civis metropolitanos que conseguiram deter o acusado e recuperar seus pertences. (fls. 09).

A testemunha Clayton Araújo, guarda civil metropolitano, ouvido na delegacia, declarou que na data dos fatos, estava com seu companheiro de profissão na boleia de um caminhão que trafegava pela Avenida Alcantara Machado, quando escutaram "pega ladrão, pega ladrão". Ato contínuo já avistou o acusado correndo em disparada pela via, então, foram atrás do agente e lograram êxito em detê-lo e recuperar os pertences da vítima. (fls. 11).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Adão Souza, ratificando o depoimento de seu colega de ofício (fls. 07).

Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 12).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Elivia, ratificando o quanto narrado em solo policial, declarou que na data do ocorrido estava indo para o serviço. Sentou-se no banco do ponto de ônibus, colocou o fone de ouvido e deixou o celular dentro da bolsa enquanto aguardava pelo ônibus. Notou que o réu estava sentado em outro banco no mesmo ponto. Em determinado momento, o acusado se levantou, dirigiu-se até ela e exigiu a entrega de seu celular mediante ameaças de morte dizendo que estava armado e que lhe daria um tiro. Entregou o seu celular ao réu e na sequência um rapaz que tinha acabado de descer de um ônibus já mandou que o réu devolvesse seu celular. O réu saiu correndo, mas foi detido por guardas da GCM que recuperaram seu celular e encontraram uma faca com o acusado, mas disse que durante a ação não viu a faca. Em juízo, novamente reconheceu o réu.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, a vítima não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos).

A testemunha Clayton, ratificando o quanto narrado na delegacia, declarou que na data dos fatos, estava no caminhão viatura com um funcionário da prefeitura pela Avenida Alcantara Machado. Esclareceu que viu o réu puxando os pertences da vítima, desembarcaram da viatura e conseguiram deter o acusado e recuperar os pertences da vítima, sendo que localizaram ainda outros pertences. Afirmou que viu toda ação criminosa, viu o réu chegando por trás da vítima e a empurrou. Escutou gritos de "pega ladrão, pega ladrão", viu inclusive que um indivíduo que estava no ponto de ônibus tentou sem sucesso deter o réu. Por fim, disse que o réu na fuga entrou no meio dos carros e cerca de 15 metros de distância, lograram êxito em detê-lo e recuperar os pertences da vítima. Disse que por estar a bordo de caminhão, tinha a visão privilegiada da via.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar

importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos Agentes de Segurança do Metrô se mostrou idôneo e isento.

Interrogado, o acusado disse que já foi processado. Sobre a denúncia, confessou que subtraiu o celular da vítima e iria vender para comprar remédio para o filho. Sobre a ação, afirmou que não ameaçou a vítima, não encostou a faca nela, nem a agrediu.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou de forma segura a autoria do réu.

Vejamos.

A vítima narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração do seu aparelho de telefone celular e fones de ouvido pelo réu, mediante grave ameaças.

No dia e hora dos fatos, aguardava seu ônibus no ponto quando repentinamente o réu apareceu e sob ameaças de morte subtraiu seus pertences. Na sequência começou a gritar por socorro e foi ajudada por transeuntes que passavam pelo local.

Guardas civis que estavam a bordo de um caminhão e passavam pelo local, conseguiram correr atrás do réu e detê-lo, recuperando todos os pertences da vítima.

Corroborando a versão da vítima, o depoimento dos guardas civis foram no mesmo sentido.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para o furto, veja-se que é natural pequenas contradições entre a palavra da testemunha e da vítima. O guarda não presenciou o ato da abordagem, prestou seu depoimento com as referências dadas pela vítima à época dos fatos. A vítima por sua vez, em juízo, de viva voz, narrou e esclareceu como se deu a abordagem por parte do réu durante o roubo. Afirmou que foi ameaçada pelo réu que lhe disse que estava armado e lhe daria um tiro. Do contrário, como acreditar que a vítima simplesmente entregaria seu bem a um desconhecido senão se sentisse forçada, tanto pelos gestos como o tom de voz do agente. Nesse sentir, o roubo restou caracterizado.

Assim, autoria e materialidade comprovadas, é o que basta para o desfecho condenatório.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento ao tema 150 de repercussão geral do STF, quanto ao tema dos maus antecedentes, aplicando-se o entendimento, elevo a pena em 1/6 em razão da condenação cuja extinção superou a marca da prescrição da reincidência (processo nº 001572-60.2008.8.26.0050). Assim, fixo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, presentes a circunstâncias agravante de reincidência (condenações definitivas perante a 06ª Vara Criminal da Capital, processo nº 0071150-37.2013.8.26.0050 – fls. 46 e 53/54), o que compenso com a confissão, não resultando em alteração no quantum da pena. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, razão pela qual torno definitivo o quantum de pena fixado.

Em virtude da grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar ANDRÉ TOBIAS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, caput, do Código Penal.

Iniciará o cumprimento da pena, seguindo os ditames legais, no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, inclusive específica, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, interpretado a contrario sensu.

Não há mínima notícia de que o réu desempenhe alguma atividade, a demonstrar, neste momento, o revigoramento dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA